

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Служебный автомобиль юридического лица: полный комплект документов

*Модель: один штатный водитель, автомобиль персонально
закреплён*

Редакция 3 — перестроена под базовую модель эксплуатации

19 августа 2026 года

Оглавление

1. Резюме и базовая модель.....	3
2. Приобретение и оформление права собственности.....	4
3. ОСАГО, регистрация и допуск к дорожному движению.....	5
4. Бухгалтерский и налоговый учёт.....	5
4.1. Бухгалтерский учёт (ФСБУ 6/2020).....	5
4.2. Налоговый учёт.....	6
4.3. УСН и НДС.....	6
5. Внутренние организационно-распорядительные документы.....	7
6. Водитель: оформление, допуск, обязанности, пределы ответственности.....	8
6.1. Трудовая функция — в трудовом договоре.....	8
6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха.....	9
6.3. Медицинский допуск.....	9
6.4. Операционные обязанности водителя.....	9
6.5. Пределы ответственности водителя.....	10
7. Текущая эксплуатация: путевые листы, топливо, обслуживание.....	11
7.1. Путевые листы.....	11
7.2. Топливо.....	12
7.3. Обслуживание и содержание.....	12
8. Ответственность, штрафы и порядок действий при ДТП.....	12
9. Возврат и выбытие автомобиля.....	13
10. Карта обязанностей и зон риска.....	14
11. Выводы, план действий и календарь сроков.....	15
12. Ключевые допущения и источники.....	16
Приложение 1. Комплект документов под базовую модель.....	19

Оглавление — автоматическое поле: при открытии файла согласитесь на обновление полей или нажмите F9.

Служебный автомобиль юридического лица: полный комплект документов

1. Резюме и базовая модель

Справка описывает комплект документов для конкретной модели эксплуатации служебного легкового автомобиля. Базовая модель зафиксирована так: автомобиль принадлежит организации и используется для собственных нужд (не такси, не коммерческие перевозки); имеется один сотрудник, в трудовую функцию которого входит управление автомобилем; автомобиль персонально закреплён за ним, он — основной допущенный водитель, иных допущенных водителей нет; личное использование и передача управления третьим лицам запрещены, если отдельно не разрешены письменным решением работодателя; водитель отвечает за эксплуатацию, сохранность, комплектность, документы, топливную дисциплину и своевременное информирование работодателя; регистрация, страхование, бухгалтерский и налоговый учёт остаются обязанностями организации и её должностных лиц. Полное обоснование — в разделах 2–9, карта обязанностей — в разделе 10, план действий — в разделе 11, реестр документов по блокам — в приложении 1.

- Управление автомобилем закрепляется как трудовая функция в трудовом договоре — приказа о закреплении, доверенности или фразы в должностной инструкции недостаточно (разд. 6).
- В этой модели медосмотры и путевые листы обязательны без оговорок: водитель перевозит руководителя, работников и иных лиц, поэтому путевой лист оформляется до выпуска автомобиля на линию, а медицинский контур действует весь период работы (разд. 6–7).
- ОСАГО оформляется до первого использования автомобиля в дорожном движении (отсрочки с 1 марта 2025 года нет); изменения регистрационных данных вносятся в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца; полис для регистрации не требуется (разд. 3).
- Полную материальную ответственность за автомобиль на водителя возложить нельзя — на него возлагается операционная ответственность в пределах трудового законодательства, а крупный имущественный риск закрывается каско (разд. 6, 8).
- До первого выезда должны быть готовы: кадровое оформление, медицинский допуск, закрепление с актом передачи, приказ об эксплуатационных обязанностях и путевой лист (разд. 11).

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД

Правильная модель — не «вся ответственность за автомобиль возложена на работника», а «автомобиль персонально закреплён за штатным водителем, на которого возложены трудовые обязанности по управлению, эксплуатации, сохранности и документальному сопровождению автомобиля, при сохранении за работодателем установленных законом обязанностей владельца транспортного средства». Из этой установки спроектирован весь комплект: трудовая функция — в трудовом договоре; операционные обязанности — в приказе и должностной инструкции; предел материальной ответственности — по Трудовому кодексу; крупный имущественный риск — на каско; публично-правовые обязанности владельца — на организации.

2. Приобретение и оформление права собственности

Первый блок — документы сделки. Они подтверждают переход права собственности и служат первичными документами для бухгалтерского учёта и вычета НДС.

- **Договор купли-продажи** с продавцом (дилером или собственником) со спецификацией: марка, модель, VIN, год выпуска, комплектация, цена, порядок оплаты и передачи. Отдельно проверить, каким моментом договор определяет переход права собственности: по общему правилу право возникает при передаче вещи, но договор может установить иной момент (ст. 223 ГК РФ).
- **Акт приёма-передачи автомобиля** с фиксацией VIN, пробега, комплектации, состояния и передаваемых принадлежностей (ключи, документы). Если по договору право собственности переходит при передаче, дата акта становится днём приобретения прав владельца — от него исчисляется десятидневный срок на регистрацию.
- **Универсальный передаточный документ (УПД)** либо счёт-фактура и товарная накладная — основание для вычета НДС и принятия автомобиля к учёту.
- **Платёжные документы** — платёжное поручение, выписка банка.
- **Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС)** — продавец вносит запись о смене собственника; у большинства новых автомобилей бумажного ПТС нет, статус записи стоит проверить в системе электронных паспортов до оплаты.

Если автомобиль приобретается в лизинг, вместо договора купли-продажи оформляется договор лизинга с графиком платежей и актом приёма-передачи предмета лизинга. Дополнительно фиксируются: балансодержатель, страхователь по каско (лизинговые компании, как правило, требуют каско на весь срок), порядок регистрации в ГИБДД (на лизингодателя или лизингополучателя) и выкупная стоимость. Учёт ведётся по правилам ФСБУ 25/2018.

3. ОСАГО, регистрация и допуск к дорожному движению

Порядок первых шагов изменился с 1 марта 2025 года, поэтому его стоит зафиксировать точно:

1. **Полис ОСАГО — до первого использования автомобиля в дорожном движении.** Прежний десятидневный период, в течение которого новый владелец мог ездить без страховки, отменён с 1 марта 2025 года: действующая редакция ст. 4 закона об ОСАГО требует застраховать ответственность до начала эксплуатации. Страхователь — организация; водитель вписывается в полис либо полис оформляется без ограничения круга допущенных лиц.
2. **Изменение регистрационных данных в ГИБДД — в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца** (ст. 8 закона № 283-ФЗ). Момент приобретения прав определяется договором и фактической передачей автомобиля (разд. 2). Полис ОСАГО с 1 марта 2025 года исключён из перечня документов для регистрационных действий: поставить автомобиль на учёт можно и без полиса, но использовать его в дорожном движении без ОСАГО нельзя. Понадобятся: заявление, документы организации и представителя (доверенность), договор, акт, выписка из ЭПТС, платёжные документы об уплате госпошлины. Результат — свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки.
3. **Диагностическая карта (техосмотр)** — для автомобилей организаций техосмотр обязателен (отмена 2021 года коснулась только личных автомобилей граждан). Новый автомобиль первые четыре года освобождён от техосмотра; в возрасте от четырёх до десяти лет карта оформляется раз в два года, старше десяти лет — ежегодно (ст. 15 закона № 170-ФЗ).

Размеры госпошлин за регистрационные действия периодически индексируются — актуальные суммы нужно проверить на дату обращения на портале Госуслуг.

4. Бухгалтерский и налоговый учёт

Бухгалтерский и налоговый учёт автомобиля ведутся по разным правилам — в том числе срок полезного использования определяется в каждом учёте самостоятельно. Смешение этих правил — типовая методологическая ошибка. Учёт — обязанность организации и бухгалтерии; на водителя эти функции не переносятся.

4.1. Бухгалтерский учёт (ФСБУ 6/2020)

Автомобиль принимается к учёту как основное средство: приказ о вводе в эксплуатацию (дата, первоначальная стоимость, срок полезного использования, инвентарный номер), акт приёма-передачи основного средства (форма ОС-1 или собственная форма с реквизитами закона № 402-ФЗ), инвентарная карточка (ОС-6 или собственная). Лимит стоимости основных средств организация устанавливает сама в учётной политике.

Срок полезного использования в бухгалтерском учёте организация определяет самостоятельно — исходя из ожидаемого периода эксплуатации, предполагаемого

пробега и режима использования, физического износа, технического и морального устаревания и планов руководства по замене автомобиля. Он может совпасть с налоговым, но совпадение должно быть экономически обосновано, а не перенесено из налоговой классификации автоматически.

4.2. Налоговый учёт

Амортизируемым признаётся имущество дороже 100 тыс. руб. Амортизационная группа определяется по Классификации основных средств: большинство легковых автомобилей — третья группа (свыше трёх до пяти лет); автомобили большого и высшего класса, в том числе с рабочим объёмом двигателя свыше 3,5 литра, — пятая группа (свыше семи до десяти лет). Входной НДС по счёту-фактуре или УПД принимается к вычету после принятия автомобиля к учёту — при условии, что организация является плательщиком НДС и не применяет освобождение или специальные ставки без права на вычет (см. ниже про УСН).

Табл. 1. Налоги и регулярные платежи, связанные с автомобилем

Платёж	База и порядок	Периодичность	Примечание
Транспортный налог	Мощность двигателя × ставка региона; налог считает организация, ФНС присылает сообщение для сверки	Авансовые платежи поквартально (если установлены регионом), налог — по итогам года	Уплата в составе единого налогового платежа, подача уведомлений об исчисленных суммах
Повышающий коэффициент («налог на роскошь»)	Коэффициент 3 к транспортному налогу для автомобилей из перечня Минпромторга (стоимостью от 10 млн руб.)	Вместе с транспортным налогом	Перечень обновляется ежегодно; проверить модель на сайте Минпромторга
Налог на имущество организаций	Не уплачивается: движимое имущество объектом налогообложения не является	—	Актуально для общего режима
ОСАГО	Страховая премия по тарифу страховщика	Ежегодно	Контроль срока — в календаре ответственного
Техосмотр	Стоимость диагностической карты	По возрасту автомобиля (разд. 3)	Для автомобилей организаций обязателен

Источник: гл. 28 НК РФ, ФСБУ 6/2020, Классификация основных средств (постановление Правительства РФ № 1); детали — в разд. 12

4.3. УСН и НДС

С 2025 года организации на УСН являются плательщиками НДС; для части из них действует освобождение. В 2026 году НДС-статус зависит от доходов: при доходах за 2025 год не более 20 млн руб. действует освобождение; при превышении лимита организация исчисляет НДС — либо по специальным ставкам 5% или 7% без права на

вычет входного налога, либо по общеустановленной ставке с вычетом. Отсюда следствия для автомобиля: при общеустановленной ставке входной НДС принимается к вычету; при освобождении или специальных ставках — учитывается в стоимости как невозмещаемый налог. Обязанность начислить НДС при последующей продаже автомобиля определяется НДС-статусом организации на момент реализации, а не самим фактом применения УСН.

Списание стоимости и ранняя продажа. При УСН «доходы минус расходы» стоимость автомобиля, приобретённого в период применения УСН, оплаченного и введённого в эксплуатацию, списывается в расходы равными долями по отчётным периодам до конца года. Важное последствие ранней продажи: если автомобиль реализован до истечения трёх лет с момента учёта расходов, налоговую базу за прошлые периоды необходимо пересчитать по правилам гл. 25 НК РФ (амортизация вместо единовременного списания) и доплатить налог и пени (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

5. Внутренние организационно-распорядительные документы

Внутренние документы распределяют функции и создают доказательственную базу, но не изменяют требования трудового, налогового и административного законодательства. В выбранной модели водитель и внутренний ответственный за эксплуатационное сопровождение автомобиля — одно лицо, однако приказ о закреплении, акт приёма-передачи и приказ об эксплуатационных обязанностях сохраняются как отдельные документы: у них разные юридические функции. Роли разделены так: водитель готовит и ведёт эксплуатационную документацию; руководитель или уполномоченное лицо утверждает документы и принимает решения; бухгалтерия осуществляет учёт и списание; медицинская организация оформляет медицинский допуск.

Табл. 2. Пакет внутренних документов организации

Документ	Что закрепляет	Когда оформляется
Положение об эксплуатации служебного легкового автомобиля	Порядок использования: основания поездок, закрепление, заправка, обслуживание, парковка и хранение ключей, действия при ДТП и штрафах, запрет личного использования и передачи управления без письменного разрешения работодателя	Один раз, до начала эксплуатации
Раздел (положение) о рабочем времени и времени отдыха водителя	Режим работы, учёт времени управления, перерывы, сверхурочная работа, командировки, табельный учёт — по правилам, действующим с 1 сентября 2026 года	До начала эксплуатации
Приказ о вводе автомобиля в эксплуатацию	Дата ввода, первоначальная стоимость, сроки полезного использования (бухгалтерский и налоговый), инвентарный номер	При принятии к учёту
Приказ о закреплении автомобиля за водителем	Персональное закрепление автомобиля за конкретным работником	До первого выезда

Документ	Что закрепляет	Когда оформляется
Акт приёма-передачи автомобиля водителю	Состояние, комплектность, пробег, принадлежности на момент передачи; основа для фиксации последующих повреждений	При закреплении; при возврате — акт возврата
Приказ о возложении эксплуатационных обязанностей	Обязанности по эксплуатации, сохранности, документам, топливной дисциплине, парковке, контролю сроков ТО и страхования (перечень — разд. 6)	До первого выезда
Приказ об утверждении норм расхода топлива	Базовые и сезонные нормы; за основу берутся методические рекомендации Минтранса (АМ-23-р) или данные завода-изготовителя и контрольные замеры	Один раз; пересмотр по сезону
Приказ о лимитах эксплуатационных расходов	Лимиты на мойку, парковку, мелкий ремонт; порядок выдачи подотчётных средств	По усмотрению организации
Журналы: регистрации путевых листов, медосмотров, инструктажей, учёта неисправностей	Регистрация путевых листов, отметок медосмотров, инструктажей, сообщений о неисправностях	Ведутся постоянно

Источник: практика документооборота; обязательность отдельных процедур — в разд. 6–7 и 10

6. Водитель: оформление, допуск, обязанности, пределы ответственности

6.1. Трудовая функция — в трудовом договоре

Управление автомобилем должно быть закреплено как трудовая функция — обязательное условие трудового договора (ст. 57 ТК РФ). Устного поручения, доверенности, приказа о закреплении автомобиля, упоминания в положении о транспорте или отдельной фразы в должностной инструкции недостаточно, если сам договор предусматривает другую работу.

- **Базовая конструкция:** должность — водитель автомобиля; трудовая функция — управление закреплённым служебным легковым автомобилем при выполнении служебных поручений работодателя и перевозке работников и иных лиц для собственных нужд организации. Подробный перечень функций раскрывается в должностной инструкции. В договоре также фиксируются характер работы (при необходимости — разъездной), режим и территория постоянных поездок.
- **Если сотрудник сейчас оформлен на другой должности** (менеджер, помощник, заведующий хозяйством), предпочтительный вариант — изменить трудовую функцию: письменное дополнительное соглашение и приказ о переводе на должность водителя (ст. 72 ТК РФ). Альтернатива — совмещение должности водителя с основной работой: письменное согласие, определение содержания, объёма и срока дополнительной работы, отдельная доплата (ст. 60.2, 151 ТК РФ). Если управление автомобилем будет ежедневной основной

деятельностью, совмещение создаёт искусственную кадровую конструкцию и споры о рабочем времени, оплате и ответственности — основной должностью должен быть водитель.

- **Сопутствующие кадровые документы:** должность водителя в штатном расписании, приказ о приёме или переводе, должностная инструкция, копия водительского удостоверения соответствующей категории.

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха

Поскольку управление автомобилем — трудовая обязанность, на работника распространяются специальные правила рабочего времени и времени отдыха водителей. С 1 сентября 2026 года вступает в силу новый приказ Минтранса № 160, заменяющий приказ № 424, — правила внутреннего трудового распорядка, графики работы и сменности целесообразно сразу проектировать под него: продолжительность рабочего дня, учёт времени управления автомобилем, перерывы, порядок привлечения к работе сверх установленного времени, командировки за пределы обычной территории, табельный учёт.

6.3. Медицинский допуск

После закрепления управления автомобилем как трудовой функции медицинский контур обязателен однозначно, в течение всего периода работы:

- **предварительный медицинский осмотр** — при приёме на работу или переводе на должность водителя;
- **обязательное психиатрическое освидетельствование** — в предусмотренных законодательством случаях;
- **периодические медицинские осмотры** — не реже одного раза в два года;
- **предрейсовые (предсменные) медицинские осмотры** — в течение всего времени работы в качестве водителя (ст. 23 закона № 196-ФЗ, приказ Минздрава № 266н). Проводит лицензированный медицинский работник или медицинская организация по договору; сам водитель или административный сотрудник отметку ставить не вправе. Отметка — в путевом листе и журнале;
- **послерейсовые (послесменные) осмотры** — закладываются в систему, поскольку водитель перевозит руководителя, работников и иных лиц: закон связывает их обязательность с перевозкой пассажиров;
- **дистанционные осмотры** — допускаются с использованием зарегистрированных медицинских изделий, но не реже двух раз в год работник проходит очные осмотры с химико-токсикологическими исследованиями;
- **инструктажи по безопасности дорожного движения** — вводный и периодические, с записью в журнале.

6.4. Операционные обязанности водителя

Приказом о возложении эксплуатационных обязанностей и должностной инструкцией на водителя возлагается операционная ответственность за автомобиль:

1. принимать автомобиль по акту и обеспечивать сохранность автомобиля, ключей, регистрационных документов, принадлежностей и дополнительного оборудования;
2. использовать автомобиль исключительно для выполнения оформленных служебных заданий; личные поездки — только по письменному разрешению работодателя;
3. не передавать управление третьим лицам без письменного разрешения работодателя;
4. до начала работы проходить предусмотренные медицинские осмотры;
5. до выезда проверять очевидное техническое состояние: шины, внешние повреждения, световые приборы, уровни эксплуатационных жидкостей, наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, отсутствие сигналов неисправностей; не эксплуатировать автомобиль при неисправностях, запрещающих движение, и немедленно сообщать о них работодателю;
6. соблюдать ПДД, установленный маршрут, режим труда и отдыха, место парковки и порядок хранения ключей;
7. оформлять или заполнять свою часть путевого листа: пробег, показания одометра, маршрут, служебное задание;
8. соблюдать топливную дисциплину: правильно использовать топливную карту, сохранять чеки, представлять отчётность по топливу;
9. своевременно представлять автомобиль на ТО, ремонт, шиномонтаж и страховой осмотр; немедленно сообщать о ДТП, повреждениях, штрафах, эвакуации, утере документов и иных происшествиях; участвовать в фиксации повреждений и служебном расследовании;
10. при прекращении закрепления или увольнении возвратить автомобиль по акту в установленной комплектности и состоянии с учётом нормального износа.

Именно такой набор обязанностей создаёт доказуемую связь между автомобилем, трудовой функцией работника и его действиями.

6.5. Пределы ответственности водителя

Полную материальную ответственность за автомобиль возложить нельзя. Условие вида «водитель несёт полную материальную ответственность за закреплённый автомобиль и возмещает любые расходы на ремонт» не будет действовать, в каком бы документе оно ни стояло: должность водителя и работа по управлению автомобилем не включены в действующие перечни, позволяющие заключить договор о полной материальной ответственности за автомобиль (с 1 сентября 2025 года — перечни приказа Минтруда № 251н). Акт передачи подтверждает состояние, комплектность и факт получения имущества, но полной ответственности не создаёт. По общему правилу ответственность работника ограничена средним месячным заработком; полное возмещение — только в случаях ст. 243 ТК РФ (умысел, опьянение, установленное административное правонарушение и другие). Корректная формулировка для документов: «Водитель несёт дисциплинарную и материальную ответственность за виновное неисполнение своих обязанностей в порядке, случаях и

пределах, установленных законодательством Российской Федерации». Экономический риск крупного повреждения автомобиля закрывается прежде всего каско.

Обязанности организации приказом не переносятся. Даже при назначении водителя ответственным за автомобиль за организацией как работодателем и владельцем транспортного средства сохраняются: организация труда водителя и обязательных медосмотров, техническая исправность автомобиля, страхование, своевременное ТО, соблюдение режима труда и отдыха, бухгалтерский и налоговый учёт, надлежащее расследование ДТП и ущерба. Внутренний приказ распределяет функции внутри компании, но не освобождает юридическое лицо от публично-правовой ответственности.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИКАЗОВ

Допустимые формулировки внутренних документов: «лицо, за которым закреплён автомобиль», «ответственный за эксплуатацию и сохранность автомобиля», «ответственный за ведение эксплуатационной документации», «ответственный за контроль сроков ТО и страхования». Без необходимости не использовать: «специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», «контролёр технического состояния транспортных средств», «ответственный за выпуск автомобиля на линию» — это специальные регулируемые функции с квалификационными требованиями и аттестацией. Требования п. 2 ст. 20 закона № 196-ФЗ (аттестованный специалист по БДД, формальный предрейсовый технический контроль) по буквальному тексту относятся к коммерческим перевозкам и перевозкам для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями, а не к служебному легковому автомобилю; при этом общая обязанность организации поддерживать автомобиль в исправном состоянии сохраняется. Водитель выполняет ежедневную проверку автомобиля, но статус квалифицированного контролёра ему не присваивается.

7. Текущая эксплуатация: путевые листы, топливо, обслуживание

7.1. Путевые листы

В выбранной модели путевой лист — постоянный элемент документооборота, а не предмет спора о допустимости альтернативных доказательств. Водитель перевозит руководителя, работников и иных лиц для нужд организации — автомобиль движется при перевозке пассажиров, поэтому путевой лист оформляется до выпуска автомобиля на линию (ст. 6 Устава автомобильного транспорта; обязательные реквизиты — приказ Минтранса № 390 от 28.09.2022; допускается электронная форма). Путевой лист одновременно обеспечивает:

- подтверждение служебной цели поездки и маршрута (служебного задания);
- идентификацию водителя и установление лица, управлявшего автомобилем в конкретный момент, — в том числе для обжалования штрафов с камер;
- учёт пробега и фиксацию показаний одометра;

- отметку медицинского осмотра;
- основание для списания топлива.

Для одного автомобиля и одного водителя форму можно сделать компактной: приказ № 390 допускает включение дополнительных сведений, необходимых собственнику, и не требует реквизитов, не относящихся к его деятельности. Ведутся журнал регистрации путевых листов, служебные задания или маршрутные сведения, журнал учёта неисправностей.

7.2. Топливо

- **Топливная карта** — договор с оператором, отчёты процессинга, чеки; водитель отвечает за правильное использование карты и сохранение чеков.
- **Нормы расхода** — приказ об утверждении базовых и сезонных норм (АМ-23-р или данные производителя и контрольные замеры).
- **Списание** — ежемесячный акт списания топлива по нормам с учётом фактического пробега по путевым листам; готовит водитель и бухгалтерия, утверждает руководитель.

7.3. Обслуживание и содержание

- **Техническое обслуживание и ремонт** — договор с сервисным центром, заказ-наряды, акты выполненных работ; в гарантийный период — сервисная книжка и регламент ТО производителя. Водитель представляет автомобиль на ТО по поручению работодателя.
- **Шины** — учёт комплектов, акты сезонной замены, договор хранения (если шины хранит сервис).
- **Парковка** — договор аренды машиноместа или абонемент; установленное место парковки и порядок хранения ключей фиксируются в положении.
- **Мойка и расходные материалы** — чеки и авансовые отчёты в пределах лимитов, утверждённых приказом.

8. Ответственность, штрафы и порядок действий при ДТП

Автомобиль — источник повышенной опасности. Вред, причинённый третьим лицам, возмещает владелец — организация (ст. 1079 ГК РФ), даже если за рулём был работник; затем организация вправе предъявить работнику регрессное требование (ст. 1081 ГК РФ) с учётом ограничений трудового законодательства.

Штрафы с дорожных камер при автоматической фиксации выносятся на собственника — юридическое лицо, и суммы для организаций кратно выше, чем для граждан. Первый путь — обжалование: собственник освобождается от ответственности, если докажет, что в момент нарушения автомобилем управляло другое лицо (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ). Это процедура обжалования с оценкой доказательств, а не автоматическое «переоформление»; в выбранной модели ключевые доказательства создаются штатно — приказ о закреплении, акт передачи, путевой лист на конкретный день, объяснения водителя. При оплате в льготный срок

действует скидка (с 2025 года — 25% при оплате в течение 30 дней; параметры проверить на дату оплаты).

Взыскание с работника — зона осторожности. Уплаченный организацией административный штраф не во всех случаях признаётся прямым действительным ущербом, который можно переложить на работника: судебная практика неоднородна, часть судов считает штраф ответственностью самого юридического лица. Если решение о взыскании принято, соблюдается процедура ТК РФ: служебное расследование, установление противоправности, вины, причинной связи и размера ущерба; при размере не более среднего месячного заработка — распоряжение работодателя в течение месяца со дня окончательного установления размера ущерба (согласие работника на такое распоряжение не требуется); свыше предела или при пропуске срока — только через суд. Письменное обязательство работника нужно при добровольном возмещении с рассрочкой. Положение об эксплуатации фиксирует порядок действий, но само по себе право на взыскание не создаёт.

При ДТП водитель действует по правилам дорожного движения (остановка, знак, вызов ГИБДД или европротокол при мелком ущербе), немедленно уведомляет работодателя, получает документы о ДТП. Организация уведомляет страховщика в срок, установленный договором и правилами страхования, фиксирует повреждения актом, проводит служебное расследование с определением ущерба, ремонтирует автомобиль по ОСАГО виновника или каско.

Личное использование в базовой модели запрещено, если отдельно не разрешено письменным решением работодателя. Если разрешение выдаётся, поездки оформляются: у работника возникает доход в натуральной форме с удержанием НДФЛ и начислением взносов, либо заключается договор аренды или безвозмездного пользования с отдельным налоговым режимом. Неоформленное личное использование — типовое основание для доначислений при налоговой проверке.

9. Возврат и выбытие автомобиля

Закрепление автомобиля прекращается актом возврата: при переводе или увольнении водителя, при уходе в отпуск с передачей автомобиля другому лицу (по письменному разрешению работодателя), при списании или продаже. Акт фиксирует комплектность и состояние с учётом нормального износа. Выбытие самого автомобиля закрывается документами:

- **Продажа** — договор купли-продажи, акт приёма-передачи, УПД; НДС начисляется, если организация на момент реализации является плательщиком НДС (разд. 4). Запись о смене собственника вносится в ЭПТС. Если покупатель не перерегистрировал автомобиль в течение десяти дней, организация подаёт заявление о прекращении регистрации, иначе транспортный налог и штрафы продолжают приходить прежнему собственнику. При УСН «доходы минус расходы» продажа ранее трёх лет с момента учёта расходов влечёт пересчёт налоговой базы (разд. 4).

- **Списание** (гибель, износ) — приказ о создании комиссии, акт о списании (форма ОС-4 или собственная), документы об утилизации, снятие с учёта в ГИБДД в связи с утилизацией.
- **Учёт и транспортный налог** — выбытие отражается в инвентарной карточке, остаточная стоимость списывается. Транспортный налог считается с коэффициентом владения по правилу 15-го числа (п. 3 ст. 362 НК РФ): если автомобиль снят с регистрации до 15-го числа месяца включительно, этот месяц в расчёт не входит; если после 15-го числа — месяц учитывается как полный.

10. Карта обязанностей и зон риска

Карта построена под базовую модель: обязанности по медосмотрам и путевым листам в ней действуют безусловно — спорной зоны «эпизодического управленца за рулём» больше нет. Для каждой зоны указано, когда возникает обязанность, чем грозит невыполнение и каким документом подтверждается контроль. Остаточный риск оценивается после фактического внедрения контрольных мероприятий.

Табл. 3. Карта обязанностей и зон риска

Зона	Триггер применимости	Основание	Возможное последствие	Контроль и подтверждение
ОСАГО	Использование автомобиля в дорожном движении	ст. 4 закона № 40-ФЗ	Штрафы; регресс страховщика при ДТП	Полис до первого выезда; контроль срока в календаре; полис в деле автомобиля
Регистрация	Приобретение прав владельца	ст. 8 закона № 283-ФЗ	Штрафы; запрет эксплуатации	Заявление в 10-дневный срок; СТС в деле автомобиля
Кадровое оформление	Управление автомобилем — трудовая функция работника	ст. 57, 72 ТК РФ	Споры о функции и оплате	Трудовой договор или допсоглашение; приказ; должностная инструкция
Медосмотры	Штатный водитель — действует постоянно	ст. 23 закона № 196-ФЗ	Штрафы на компанию и должностных лиц	Договор с медорганизацией; журнал; отметки в путевом листе; очные ХТИ при дистанционных
Режим труда и отдыха	Работник занят в качестве водителя	ст. 329 ТК РФ; приказ Минтранса № 160 (с 01.09.2026)	Штрафы инспекции труда; споры об оплате	ПВТР или положение; графики; табель; учёт времени управления
Путевые листы	Перевозка руководителя и работников — постоянно в	ст. 6 закона № 259-ФЗ (УАТ)	Штрафы; расходы на топливо под угрозой	Путевой лист до выпуска на линию; журнал регистрации; акты списания

Зона	Триггер применимости	Основание	Возможное последствие	Контроль и подтверждение
	данной модели			
Техосмотр	Автомобиль организации старше четырёх лет	ст. 15 закона № 170-ФЗ	Штраф за эксплуатацию без техосмотра	Календарь сроков; карта в деле автомобиля
Штрафы с камер	Автоматическая фиксация нарушений	ст. 2.6.1 КоАП РФ	Оплата штрафов организацией	Порядок обжалования и взыскания в положении; акты передачи; путевые листы; расследования
Личные поездки	Письменное разрешение работодателя	гл. 23, 34 НК РФ	НДФЛ, взносы, пени при проверке	По умолчанию запрет; при разрешении – оформление (аренда или доход в натуральной форме)

Источник: нормы, указанные в разд. 12

11. Выводы, план действий и календарь сроков

План действий упорядочен по жёсткости сроков. Принципиально: кадровое оформление, медицинский допуск, закрепление автомобиля с актом передачи и путевой лист должны быть готовы до первого выезда, а не «в течение месяца». Рекомендации адресованы ролям; исполнителей организация назначает приказом.

Табл. 4. План действий

№	Рекомендация	Ответственный	Срок
1	Оформить трудовую функцию водителя: договор или допсоглашение с приказом о переводе, должностная инструкция, штатное расписание	Руководитель, кадровая служба	До первого выезда
2	Обеспечить медицинский допуск: предварительный осмотр, психиатрическое освидетельствование (в предусмотренных случаях), договор на предрейсовые и послерейсовые осмотры	Кадровая служба, медорганизация	До первого выезда
3	Оформить ОСАГО (каско – рекомендовано как ключевой инструмент имущественного риска)	Ответственный за транспорт	До первого использования автомобиля
4	Издать приказ о закреплении, подписать акт приёма-передачи, приказ об эксплуатационных обязанностях; запустить путевые листы и журналы	Руководитель, водитель	До первого выезда

№	Рекомендация	Ответственный	Срок
5	Подать заявление об изменении регистрационных данных в ГИБДД	Ответственный за транспорт	10 дней со дня приобретения прав владельца
6	Утвердить положение об эксплуатации автомобиля и раздел о рабочем времени и отдыхе водителя (под правила, действующие с 01.09.2026)	Руководитель, кадровая служба	5 рабочих дней
7	Принять автомобиль к учёту (сроки полезного использования — отдельно для БУ и НУ); заключить договоры: сервис, топливная карта, парковка	Главный бухгалтер, административная служба	Месяц принятия к учёту
8	Вести календарь юридически значимых сроков (ниже)	Ответственный за транспорт, бухгалтерия	Постоянно

Источник: разделы 2–9 настоящей справки

Календарные сроки не исчерпываются первыми десятью днями. В календарь включаются как минимум:

- срок действия ОСАГО и дата продления; каско;
- периодичность техосмотра по возрасту автомобиля;
- периодические медосмотры водителя и очные ХТИ при дистанционных осмотрах;
- графики работы водителя и учёт времени управления;
- сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей, подача уведомлений;
- сроки обжалования постановлений и льготной оплаты штрафов;
- срок уведомления страховщика о ДТП по договору страхования;
- месячный срок для распоряжения о взыскании ущерба с работника;
- регламентные ТО по пробегу и сезонная замена шин.

12. Ключевые допущения и источники

Справка построена под базовую модель: российское юридическое лицо на общем режиме или УСН; легковой автомобиль для собственных нужд (не такси, не коммерческие перевозки), зарегистрированный на организацию; один штатный водитель, управление автомобилем — его основная трудовая функция; автомобиль персонально закреплён, иных допущенных водителей нет; личное использование и передача управления запрещены без письменного разрешения работодателя. Альтернативная модель — эпизодическое управление автомобилем директором или менеджером без водительской трудовой функции — из справки исключена: при её выборе объём обязанностей по медосмотрам и путевым листам требует отдельной оценки по фактической модели использования. Для перевозочной деятельности

состав обязательных документов существенно шире и здесь не рассматривается. Нормативные акты указаны в редакциях, действующих на август 2026 года.

Табл. 5. Статус ключевых утверждений

Утверждение	Статус	Основание
ОСАГО — до начала использования; десятидневная отсрочка отменена с 01.03.2025; полис не требуется для регистрации	Норма закона	ст. 4 закона № 40-ФЗ и закон № 283-ФЗ в ред. с 01.03.2025
Регистрация — 10 дней со дня приобретения прав владельца; момент перехода права определяется договором	Норма закона	ст. 8 закона № 283-ФЗ; ст. 223 ГК РФ
Трудовая функция — обязательное условие трудового договора; изменение — по письменному соглашению; совмещение — с согласием и доплатой	Норма закона	ст. 57, 60.2, 72, 151 ТК РФ
Медосмотры штатного водителя: предварительные, периодические, предрейсовые — обязательны; послерейсовые — при перевозке пассажиров; дистанционные — с очными ХТИ дважды в год	Нормы и подзаконные акты	ст. 23 закона № 196-ФЗ; ст. 220 ТК РФ; приказ Минздрава № 266н
Психиатрическое освидетельствование — в предусмотренных законодательством случаях	Норма закона; порядок — подзаконный акт	ст. 220 ТК РФ; акты Минздрава
Режим труда и отдыха водителей — с 01.09.2026 новый приказ Минтранса № 160 (заменяет № 424)	Подзаконный акт; реквизиты проверить на дату	ст. 329 ТК РФ; приказ Минтранса № 160
Путевой лист обязателен при перевозках пассажиров, багажа, грузов; допускаются дополнительные реквизиты собственника	Норма закона и подзаконный акт	ст. 6 закона № 259-ФЗ (УАТ); приказ Минтранса № 390 от 28.09.2022
Полная матответственность водителя за автомобиль невозможна; предел — средний месячный заработок, кроме случаев ст. 243 ТК РФ	Норма закона; перечни с 01.09.2025	ст. 241–244 ТК РФ; приказ Минтруда № 251н
Удержание ущерба: распоряжение в месячный срок в пределах среднего заработка; взыскание адм. штрафов — практика неоднородна	Норма закона; судебная практика	ст. 238, 243, 248 ТК РФ

Утверждение	Статус	Основание
Требования об аттестованном специалисте по БДД и предрейсовом техконтроле — для перевозок и автобусов/грузовиков для собственных нужд	Норма закона (буквальный текст)	п. 2 ст. 20 закона № 196-ФЗ
Возмещение вреда третьим лицам — владелец, регресс к работнику	Норма закона	ст. 1079, 1081 ГК РФ
Техосмотр автомобилей организаций обязателен; коэффициент владения при выбытии — правило 15-го числа	Норма закона	ст. 15 закона № 170-ФЗ; п. 3 ст. 362 НК РФ
НДС на УСН: освобождение при доходах за 2025 год не выше 20 млн руб.; спецставки 5% и 7% без вычета; пересчёт при продаже ОС ранее трёх лет	Норма закона; параметры проверить на дату	гл. 21, 26.2 НК РФ; п. 3 ст. 346.16 НК РФ
Размеры госпошлин и параметры скидки по штрафам	Уточнить на дату оформления	ст. 333.33 НК РФ; ст. 32.2 КоАП РФ в действующей редакции

Источник: указанные нормативные акты; редакции — на август 2026 года

Приложение 1. Комплект документов под базовую модель

Реестр сгруппирован по десяти блокам жизненного цикла модели «один штатный водитель — персонально закреплённый автомобиль». Документы сделки, регистрации и учёта (разд. 2–4) оформляются параллельно и в реестр кадрово-эксплуатационных блоков не включены.

Табл. 6. Реестр документов

Документ	Когда оформляется	Примечание
Блок 1. Кадровое оформление		
Штатное расписание с должностью водителя	До приёма или перевода	—
Трудовой договор или дополнительное соглашение; приказ о приёме или переводе	До первого выезда	Трудовая функция — управление закреплённым автомобилем
Должностная инструкция; условие о разъездном характере работы	Вместе с договором	Перечень обязанностей — разд. 6
Копия водительского удостоверения	При оформлении	Контроль срока действия
Блок 2. Медицинский допуск		
Направление и заключение предварительного медосмотра	До допуска к работе	—
Психиатрическое освидетельствование	В предусмотренных случаях	До допуска к работе
Периодические медосмотры	Не реже одного раза в два года	Контроль — в календаре
Договор на предрейсовые (и послерейсовые) осмотры; журналы	До первого выезда	Дистанционные — с очными ХТИ дважды в год
Блок 3. Закрепление автомобиля		
Приказ о закреплении автомобиля за водителем	До первого выезда	Персональное закрепление
Акт приёма-передачи автомобиля	При закреплении	Состояние, комплектность, пробег
Блок 4. Эксплуатационные обязанности		
Приказ о возложении обязанностей по эксплуатации, сохранности, документам, топливу, парковке, контролю сроков ТО	До первого выезда	Формулировки — разд. 6; без статусов «ответственный за БДД» и «контролёр техсостояния»
Блок 5. Локальное регулирование		
Положение об эксплуатации служебного легкового автомобиля	До начала эксплуатации	Включая запрет личного использования и передачи управления
Положение (раздел) о рабочем времени и отдыхе водителя	До начала эксплуатации	Под правила, действующие с 01.09.2026
Блок 6. Текущая эксплуатация		
Путевые листы; журнал их	На каждый день, смену	До выпуска автомобиля

Документ	Когда оформляется	Примечание
регистрации	или рейс	на линию
Служебные задания или маршрутные сведения	На поездку / период	Связь поездки с деловой целью
Журнал учёта неисправностей; документы ТО и ремонта	Постоянно; по событиям	Заказ-наряды, акты
Блок 7. Топливо		
Приказ о нормах расхода; топливная карта (договор)	Один раз; пересмотр по сезону	АМ-23-р или данные производителя
Отчёты оператора, чеки, ежемесячный акт списания ГСМ	Ежемесячно	По пробегу из путевых листов
Блок 8. Ответственность и происшествия		
Порядок действий при ДТП; порядок фиксации повреждений	Раздел положения	—
Форма служебной записки; приказ о расследовании; акт определения ущерба	По событиям	Взыскание — в пределах ТК РФ
Блок 9. Страхование и защита актива		
Полис ОСАГО	До первого использования; ежегодно	Водитель вписан либо полис без ограничения
Полис каско; порядок уведомления страховщика	Рекомендовано; при лизинге — обязателен по договору	Ключевой инструмент имущественного риска
Блок 10. Возврат автомобиля		
Акт возврата автомобиля	Смена водителя, отпуск с передачей, перевод, увольнение	Комплектность и состояние с учётом нормального износа

Источник: разделы 2–9 настоящей справки